

Derechos de Autor - Uruguay

Registro de Derechos de Autor en Uruguay

Guía para Software — Dr. M. Dos Santos

1. Marco general

El derecho de autor nace automáticamente con la creación de la obra — **no requiere registro para existir**. Con que el nombre del autor figure en la obra, ya puede reclamar sus derechos.

Sin embargo, el **registro formal otorga un respaldo adicional**: establece fecha cierta de creación y funciona como prueba inmediata en caso de litigio, plagio o uso no autorizado.

2. Cambio importante (2025): nuevo organismo para software

Hasta 2025, el registro de software se hacía en el **MEC**, dentro de la **Biblioteca Nacional del Uruguay**.

Desde el **Decreto 39/2025** (reglamentario del artículo 271 de la Ley 20.212), el registro de software pasó a la órbita de:

DNPI — Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

Motivo del cambio: acelerar y dar mayor eficiencia al proceso, aprovechando herramientas especializadas de la DNPI y dando mayor seguridad jurídica, alineando a Uruguay con tratados internacionales de propiedad intelectual.

3. Qué se puede registrar como software

- Programas de ordenador (código fuente u objeto)
- Compilaciones de datos que constituyan creaciones intelectuales
- Expresión de ideas, información y algoritmos formulados en secuencias originales para ser usados por un dispositivo de procesamiento
- Otras obras que el Poder Ejecutivo incluya según avance tecnológico

(Tus tres dashboards — ETT-2, SUT Triage, CardioSalud — encajan directamente en esta categoría.)

4. Qué hay que presentar

Al solicitar el registro, se debe adjuntar alguno de los siguientes soportes:

1. **Código fuente** — en archivo .pdf, .txt u otro formato
2. **Descripción del programa** — presentación completa y detallada de los procedimientos
3. **Material auxiliar** — por ejemplo, manuales de usuario

Confidencialidad: el Decreto estableció que el contenido de las obras presentadas es confidencial por regla general — tu código no queda expuesto públicamente.

5. Proceso paso a paso

1. **Solicitud de registro** — se presenta online ante la DNPI
2. **Examen formal** — la DNPI revisa que la documentación esté completa
3. **Publicación** — la solicitud se publica en el Boletín de Propiedad Industrial
4. **Plazo de oposición (30 días corridos)** — cualquier persona con interés legítimo o titular de un derecho subjetivo puede oponerse
5. **Respuesta a oposición** (si la hubiera) — el solicitante tiene 30 días para contestar
6. **Etapla probatoria** (opcional) — la DNPI puede abrir un período de hasta 60 días para presentar pruebas adicionales
7. **Emisión del certificado** — si no hay oposición, o esta se resuelve a favor del solicitante

Ventaja operativa: todo el trámite es online, con un sistema de seguimiento en tiempo real mediante base de datos pública.

6. Acciones posteriores al registro

Si el registro es concedido, quienes tengan interés legítimo o derechos afectados pueden iniciar:

- **Anulación** de la concesión
- **Reivindicación** — si el software fue registrado sin autorización del creador legítimo, este puede reclamarlo

Esto también protege a Maicol: si alguien intentara registrar algo similar sin derecho, existe una vía formal de reclamo.

7. Diferencia con el registro de obras “tradicional”

Tipo de obra	Organismo
Software / programas de ordenador	DNPI (MIEM) — desde 2025
Obras literarias, artísticas, musicales, etc.	Biblioteca Nacional (Registro de Derechos de Autor, MEC)

Como tus dashboards son software, el trámite correspondiente es siempre en la **DNPI**, no en la Biblioteca Nacional.

8. Recomendación práctica de orden

1. **Nota de copyright** en el código — ya redactada, gratuita e inmediata
 2. **Registro en DNPI** — cuando el producto esté más maduro y previo a la comercialización activa
 3. **Licencia comercial formal** — al momento de empezar a cobrar, revisada por abogado
 4. **Términos de uso publicados** en la web/landing page del producto
-

9. Marco legal de referencia

- **Ley N.º 9.739** — Ley de Derecho de Autor (Uruguay)
 - **Ley N.º 20.212, artículo 271** — creación del Registro de Software en DNPI
 - **Decreto 39/2025** — reglamentación del registro de software
-

Documento informativo preparado a partir de fuentes oficiales (MEC, IMPO, DNPI/MIEM). No constituye asesoramiento legal formal — se recomienda consulta con abogado especializado en propiedad intelectual antes de iniciar el trámite.